

1501399-87.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... prisão, próximo a conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminoso.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Anderson Junior da Silva Santos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501399-87.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501399-87.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON JÚNIOR DA SILVA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. ANDERSON JUNIOR DA SILVA SANTOS foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 23.06.2021, por volta das 00h00, na Rua Dom Pedro I, altura do nº 1.000, Vila Lavínia, Rio Grande da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico, 07 porções de maconha (44,7g) e 50 porções de cocaína (38,7g).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 80/85).

Denúncia oferecida em 16.06.2021 (fls. 134/136).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 145/147).

Denúncia recebida em 19.03.2022 (fl. 167).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, decretada a revelia do acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/05), autos de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto de constatação (fls. 29/30), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 160/162), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os GCM Alan Juliez de Souza e Jucelio Alves de Oliveira disseram que era de madrugada e estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, próximo a conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado. Percebendo a aproximação da viatura, ele passou a olhar por cima dos ombros a todo tempo, aparentando um certo nervosismo. Resolveram, então, abordá-lo. Detido, com ele localizaram, na mochila que carregava, as porções de maconha e "crack" apreendidas e 600 dinheiro. Não conheciam o acusado, que, em conversas informais, negou o tráfico, dizendo que as drogas suas, para consumo pessoal.

Na delegacia, Anderson negou as acusações (fl. 11).

Em juízo, na mesma linha, disse que é apenas usuário e foi preso logo após vir de Mauá, onde reside, a Rio Grande da Serra, adquirir as drogas, para seu consumo pessoal.

À luz da prova produzida, e apesar da negativa, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os guardas afirmam expressamente que tinham condições de ver – e viram – o acusado carregando uma mochila, dentro da qual, uma vez abordado, localizaram as porções de maconha e "crack" apreendidas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os guardas tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Isolada, portanto, a tese de posse para consumo pessoal, mesmo porque, negativos, em sua maioria, os principais vetores trazidos no art. 28, § 2º, da Lei nº

11.343/06: quantidade considerável, já que apreendidas quase 100g de maconha e "crack", em mais de 50 porções; local próximo a ponto conhecido de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme palavra dos GCM; condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em via pública após o acusado adotar conduta suspeita após perceber a aproximação da viatura. Circunstâncias sociais, pessoais e conduta, neutras, desconhecidas. E apenas os antecedentes inexistentes.

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, já que apreendidas quase 100g de maconha e "crack", em mais de 50 porções, com capacidade, portanto, de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também negativa, em vista do maior poder vulnerante do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a

pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.
Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.
Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.
No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, próximo a conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.
3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Anderson Junior da Silva Santos como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.
Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).
Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas apreendidas. Assim, absolutamente necessária a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, já que nada desprezível a pena imposta em concreto.,

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA